

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) gemäß Art. 28 DSGVO

zwischen

Verantwortlicher (Verein)

Verein: _____

Anschrift: _____

Vertreten durch: _____

nachfolgend „Verantwortlicher“

und

Auftragsverarbeiter

Chris Schog

Anschrift: Ardennenstr. 82, 52076 Aachen

E-Mail: c.schog@icloud.com

nachfolgend „Auftragsverarbeiter“

1. Gegenstand und Dauer der Verarbeitung

Der Auftragsverarbeiter stellt dem Verantwortlichen die Software „KanuControl“ zur Verfügung und verarbeitet hierbei personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen.

Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zweck der Bereitstellung, Wartung, Datensicherung und technischen Betreuung von KanuControl.

Die Vereinbarung gilt für die gesamte Dauer der Nutzung von KanuControl.

2. Art und Zweck der Verarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt insbesondere für:

- Verwaltung von Vereinsmitgliedern
- Unterstützung bei der Beantragung und Abrechnung von KJFP-Zuschüssen
- Benutzer- und Rechteverwaltung
- Verwaltung von Vereinsfunktionen und Ämtern
- Bereitstellung von Auswertungen und Listen
- Datensicherung und Wiederherstellung
- Technische Administration der Anwendung

3. Kategorien personenbezogener Daten

Je nach Nutzung können insbesondere folgende Daten verarbeitet werden:

- Stammdaten von Mitgliedern
- Kontaktdaten
- Vereinsbezogene Funktionen und Rollen
- Veranstaltungsdaten
- Benutzerkonten
- Anmelde- und Protokolldaten
- Zahlungs- und Bankdaten
- Sonstige vom Verantwortlichen erfasste Vereinsdaten

Der Verantwortliche entscheidet über Art und Umfang der gespeicherten Daten.

4. Kategorien betroffener Personen

- Vereinsmitglieder
 - Funktionsträger
 - Trainer und Übungsleiter
 - Benutzer von KanuControl
 - Sonstige vom Verein verwaltete Personen
-

5. Weisungsrecht

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen.

Weisungen können in Textform, insbesondere per E-Mail, erteilt werden.

Ist der Auftragsverarbeiter der Ansicht, dass eine Weisung gegen geltendes Datenschutzrecht verstößt, informiert er den Verantwortlichen unverzüglich.

6. Vertraulichkeit

Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, personenbezogene Daten vertraulich zu behandeln und ausschließlich im Rahmen dieses Vertrages zu verarbeiten.

Zugriffe auf personenbezogene Daten erfolgen nur, soweit dies zur Erfüllung der vereinbarten Leistungen erforderlich ist.

7. Technische und organisatorische Maßnahmen

Der Auftragsverarbeiter trifft angemessene technische und organisatorische Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO.

Die konkret umgesetzten Maßnahmen ergeben sich aus der diesem Vertrag beigelegten **Anlage 1 – Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)**.

Der Auftragsverarbeiter ist berechtigt, die Maßnahmen an den Stand der Technik anzupassen, sofern das vereinbarte Schutzniveau nicht unterschritten wird.

8. Unterstützung des Verantwortlichen

Der Auftragsverarbeiter unterstützt den Verantwortlichen im angemessenen Umfang bei der Wahrnehmung der Rechte betroffener Personen sowie bei der Erfüllung gesetzlicher Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 Abs. 3 DSGVO.

9. Meldung von Datenschutzverletzungen

Der Auftragsverarbeiter informiert den Verantwortlichen unverzüglich über bekannt gewordene Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten, soweit diese die im Auftrag verarbeiteten Daten betreffen.

10. Unterauftragsverarbeiter

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses werden keine Unterauftragsverarbeiter für den Betrieb der KanuControl-Infrastruktur eingesetzt.

Soll künftig ein Unterauftragsverarbeiter eingesetzt werden, wird der Verantwortliche vorab informiert und erhält Gelegenheit zum Widerspruch.

11. Kontrollrechte

Der Verantwortliche ist berechtigt, die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzerfordernungen sowie dieses Vertrages in angemessenem Umfang zu überprüfen.

Die Überprüfung erfolgt nach vorheriger Abstimmung und unter Berücksichtigung berechtigter Sicherheits- und Betriebsinteressen des Auftragsverarbeiters.

Geeignete Nachweise können insbesondere durch Dokumentationen, Selbstauskünfte oder die in Anlage 1 beschriebenen Maßnahmen erbracht werden.

12. Löschung und Rückgabe von Daten

Nach Beendigung der Nutzung von KanuControl werden die Daten des Verantwortlichen nach dessen Wahl

- gelöscht oder
- in einem geeigneten Format zur Verfügung gestellt.

Einzelheiten zum Lösch- und Backup-Verfahren ergeben sich aus Anlage 1 (TOM).

13. Haftung

Die Haftung der Vertragsparteien richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

14. Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Anlagen

Bestandteil dieses Vertrages ist:

- Anlage 1 – Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)
 - Anlage 2 - Beschreibung der Verarbeitung
-

Ort, Datum

Für den Verantwortlichen

Name, Funktion

Ort, Datum

Für den Auftragsverarbeiter

Chris Schog